

1500097-04.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... vigilância. Não soube se as imagens do roubo foram gravadas. Não foi agredido, nem amarrado e trabalha na empresa há mais ou menos um ano; nunca tinha passado por um roubo na empresa (fl. 08).

Taynara Carolina Jeronymo afirmou que trabalha na empresa ND Rápido Logística há um ano e um mês aproximadamente, quando, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 08h43min, um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500097-04.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500097-04.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2011247/2022 - DEIC-2ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 22417575 - DEIC-2ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 3/22/211 - DEIC-2ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2011247 - DEIC-2ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2011247/2022 - DEIC-2ª DELEGACIA DA DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

FRANCISCO DA SILVA ANDRADE e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Francisco da Silva Andrade foi denunciado como incurso no art. 157, §§ 2º, II e V, 2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, e no art. 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque, no dia 12 de julho de 2022, por volta das 08h, na Rua Sebastião Lopes, nº 33, Sadokim, nesta cidade de Guarulhos, em concurso de agentes e unidade de vontades com pelo menos quatro indivíduos desconhecidos, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 126 sacos de 25 kg de fertilizantes, 66 sacos de 15 kg de fertilizantes,

490 galões de 5 litros de fertilizantes, avaliados em aproximadamente R\$ 60.000,00, pertencentes à empresa ND Rápida Logística Ltda; R\$ 250,00 pertencentes à Lucivaldo Souza Novaes; e R\$ 1.000,00 pertencentes à Kayque Nascimento de Oliveira, bem como restringiu a liberdade das vítimas Taynara Caroline Jerônimo, Vitor Henrique de Lima Oliveira, Kayque Nascimento de Oliveira, Lucivaldo Souza Novaes, Sergio Gonçalves de Jesus, Danilo Aparecido Costa; consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Francisco da Silva Andrade, em concurso de agentes e unidade de vontades com pelo menos quatro indivíduos desconhecidos, adulterou o sinal identificador de veículo automotor.

Narra a denúncia que, previamente ajustado com outros quatro indivíduos desconhecidos, entre eles o Gordinho, para a prática de roubo de cargas, Francisco era o responsável por conduzir o caminhão VW/24.250 (Constellation), para o qual providenciou a troca das placas originais (CVN2F85) pelas placas contendo os seguintes caracteres: EF02G97. Na data do ocorrido, o denunciado e seus comparsas se dividiram entre dois veículos (Iveco branco e um Ford/Ka, ambos de placas ignoradas) e rumaram para a empresa-vítima. Por volta das 08h, após cortarem os fios das câmeras de vigilância do local, ingressaram na empresa com o veículo Iveco e, exibindo a arma de fogo, anunciaram o assalto, abordando os funcionários Kayque, Vitor, Lucivaldo, Danilo e Sérgio, os quais foram obrigados a carregar o veículo Iveco com diversos produtos. Ato contínuo, Francisco chegou na empresa conduzindo o caminhão VW/24.250, Constellation, sendo os funcionários obrigados a carregá-lo com a carga de fertilizantes.

Segue narrando a denúncia que, durante o roubo, os assaltantes se comunicavam com outros indivíduos, os quais lhe passavam informações sobre qual tipo de carga deveria ser subtraída. Dessa forma, parte dos roubadores foi para o escritório da empresa e abordaram Taynara, questionando-a sobre a existência de câmeras e cofres no local. Os criminosos afirmaram que era “fita dada” e queriam a carga de pneus, castanhas e telefones celulares, obrigando Taynara a exibir as notas fiscais das cargas armazenadas no local. Após realizado o carregamento dos veículos, os roubadores levaram as vítimas para o escritório da empresa, onde todas foram amarradas, sendo determinado que elas não acionassem a polícia, pois os indivíduos estariam do lado de fora da transportadora armados com fuzil. Depois de uma hora e meia de iniciada a subtração, Francisco e os outros indivíduos deixaram o local com as cargas roubadas, bem como com valores subtraídos de Kayque e Lucivaldo.

Ainda de acordo com a denúncia, policiais civis receberam informações de que indivíduos teriam praticado roubo de carga em Guarulhos utilizando um caminhão VW/Constellation, cor branca, placas EF02G97. Em consulta à placa, os investigadores constataram que os caracteres do emplacamento correspondiam a um outro veículo de modelo diverso e prosseguiram em diligências pelas rodovias da região. Auxiliados pelo sistema “Detecta”, os policiais apuraram que o caminhão trafegava na região da Marginal Tietê e rumaram para lá, onde abordaram o réu conduzindo o veículo. Dentro do caminhão, foi encontrada parte da carga subtraída, bem como as placas originais do veículo (CVN2F85).

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2022 (fls. 116/117).

O réu foi citado (fl. 159) e apresentou resposta à acusação (fls. 134/144).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas e testemunhas arroladas pelas partes, sendo os réus interrogados ao final.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por falta de provas e, na hipótese de condenação, pena no mínimo, regime diverso do fechado e recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na primeira fase da persecução penal foram colhidas as declarações das vítimas e os depoimentos de duas testemunhas.

Kayque Nascimento de Oliveira disse que é funcionário da empresa ND Rápida Logística exercendo a função de encarregado de carga e descarga. No dia do ocorrido, por volta das 08h10min, enquanto cumpria suas obrigações, uma caminhonete (Iveco, de cor branca e placas ignoradas) entrou na doca da empresa, tendo três

passageiros desembarcado portando armas de fogo e anunciado o assalto, abordando primeiramente o funcionário Vitor e obrigando todos os funcionários da empresa, em um total de seis, a permanecerem em um dos espaços do galpão. Ato contínuo, surgiram mais dois criminosos, tendo um deles determinado que o depoente e seus colegas carregassem o caminhão Iveco com as diversas mercadorias existentes no galpão (produtos químicos para limpeza de motores e afins). Os criminosos estavam armados com pistolas e revólveres e todos usavam máscaras cirúrgicas, bem como fones de ouvidos, possibilitando que eles mantivessem contato entre si e com outros criminosos. Após o carregamento do caminhão Iveco, um dos criminosos o interpelou sobre as mercadorias de valor, como castanhas, celulares e pneus, tendo declarado a ele que não sabia da existência desses pallets. Essa negativa, foi passada para uma outra pessoa com quem o indivíduo falava no telefone, tendo ele tirado fotografias dos pallets e enviado para a pessoa com quem falava ao telefone, concluindo com a seguinte frase: "manda vir outro caminhão que essa vale quatro mil reais". Logo após, o caminhão conduzido por Francisco entrou no galpão, sendo determinado que o declarante e seus colegas carregassem o veículo com os pallets indicados pelos criminosos. Finalizado o carregamento, os roubadores obrigaram todos os funcionários a subirem para o escritório da empresa, onde todos foram amarrados com fitas, exceto o declarante e seu colega Vitor. Antes dos assaltantes deixarem o local, determinaram que todos os funcionários permanecessem no escritório e não acionassem a polícia, pois tinha um carro estacionado na frente da empresa armado com fuzil para alvejar as vítimas. Teve R\$ 1.000,00 em espécie subtraído pelos criminosos de sua propriedade. Seu celular não foi roubado. As câmeras da empresa estavam desativadas. Ninguém foi ferido. Reconhece Francisco como o motorista do segundo caminhão (fl. 05).

Vitor Henrique Lima de Oliveira declarou que é arrumador da transportadora. Na data do fato, por volta das 08h40min, vários homens desconhecidos entraram no galpão armados com armas de fogo e anunciaram o assalto rendendo os funcionários. Os indivíduos exigiram que o caminhão Iveco, cor branca, de placas ignoradas fosse carregado, sendo subtraídos vários pallets com galões de fluido de arrefecimento de radiador automotivo, bem como que um outro caminhão também fosse carregado com diversos pallets, contendo um tipo de adubo. Nenhum funcionário foi agredido, apenas alguns foram amarrados; não foi amarrado. O assalto durou aproximadamente uma hora e meia. Na delegacia, reconheceu o indivíduo com a placa de nº 02 como sendo um dos bandidos, o qual soube se tratar de Francisco e quem estava dirigindo o caminhão carregado com adubos da empresa; o reconhece sem sobra de dúvidas. Não teve nenhum objeto pessoal levado, tendo os criminosos se evadido do local a bordo dos respectivos veículos e com as cargas subtraídas para local ignorado. Percebeu que um dos criminosos deixou o local a pé, mas não visualizou se ele entrou no veículo depois. Todos os criminosos usavam máscaras e bonés, inclusive Francisco. Ficou sabendo posteriormente que o veículo Ford/Ka, teria ido até a empresa por volta das 06h30min, tendo os indivíduos cortado os fios das câmeras de vigilância. Não soube se as imagens do roubo foram gravadas. Não foi agredido, nem amarrado e trabalha na empresa há mais ou menos um ano; nunca tinha passado por um roubo na empresa (fl. 08).

Taynara Carolina Jeronymo afirmou que trabalha na empresa ND Rápido Logística há um ano e um mês aproximadamente, quando, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 08h43min, um indivíduo desconhecido (pardo, 1,60 cm de altura, magro, trajando camiseta vermelha e amarela, e mascarará facial) entrou no escritório da empresa anunciando o assalto e subtraiu o seu telefone celular, bem como o celular da empresa. O criminoso lhe mostrou uma arma de fogo e, em todo o momento, ficava andando de um lado para o outro dizendo para a declarante não se aproximar da janela - o escritório fica no primeiro andar da empresa -. Em seguida, um segundo indivíduo desconhecido apareceu (pardo, 1,70 cm de altura, magro, usando blusa de moletom cinza, boné vermelho e máscara facial) portando uma arma de fogo e perguntando onde ficava o cofre da empresa e se existia câmeras no local. Respondeu que as câmeras e cofres do local, apenas eram acessadas pelo gerente da empresa, o qual não estava no local. Durante todo o tempo, os roubadores ficavam andando de um lado para o outro e olhando para a expedição, onde ficam os caminhões para carga de

descarga. Posteriormente, um terceiro indivíduo desconhecido (branco, 1,75 cm de altura, magro, trajando um moletom vermelho) e armado foi ao escritório perguntando para ela sobre as cargas que tinham na empresa, solicitando as cargas de pneus, castanhas e celulares, pois era “fita dada” e as cargas que estavam ali eram “fracas”. Disse aos roubadores que não sabia quais cargas estavam na empresa, uma vez que apenas emitia as notas fiscais, sendo obrigada a mostrá-las aos assaltantes, bem como obrigada a descer do escritório e mostrar para eles que não tinha nenhuma carga de castanha no local. Retornou ao escritório e, passado algum tempo, outros funcionários foram colocados juntamente com ela e amarrados com fitas plásticas pelos braços. Logo depois, surgiu um quarto indivíduo desconhecido (branco, 1,80 cm de altura, magro, usando moletom, boné preto e máscara facial), o qual acredita ser o chefe do bando, perguntou se todas as vítimas estavam bem, mandou cortar as fitas e soltou todos, além de devolver os celulares; ele disse para que aguardassem mais ou menos uma hora e meia e acionassem a Polícia Militar. Acredita que a ação tenha durado até às 10h30min, tendo chamado a polícia logo após os roubadores deixarem o local. Após o roubo, a polícia entrou em contato com o gerente da empresa, Marcos Eduardo. Durante o roubo, um dos assaltantes perguntou quem era o filho do dono da empresa ou do gerente, então Pedro se identificou como sendo o filho do gerente, mas nada aconteceu com ele. Tal situação foi passada para Marcos Eduardo, que mandou um uber buscar o filho. Não teve como realizar o reconhecimento pessoal, pois não teve contato com Francisco. Soube pelos colegas de trabalho que Francisco chegou na empresa dirigindo um dos caminhões que subtraiu a carga (fls. 11/12).

Lucivaldo Souza Novaes é motorista da empresa ND Rápida Logística. Aduz que, na data dos fatos, estava trabalhando e, por volta das 08h40min, vários homens desconhecidos chegaram no galpão da empresa armados e anunciaram o assalto rendendo diversos funcionários da transportadora. Os criminosos exigiram que os funcionários carregassem um veículo (Iveco, branco e placas ignoradas) com diversos pallets contendo galões de fluído de arrefecimento de radiador automotivo; eles também tinham um caminhão, o qual foi carregado com vários pallets de adubo. Foi amarrado juntamente com alguns funcionários, mas ninguém foi agredido. Os roubadores levaram R\$ 250,00 que estava em sua carteira. A ação durou mais ou menos uma hora e meia. Realizado o reconhecimento pessoal, não conseguiu identificar ninguém, pois não teve contato com o motorista do caminhão, uma vez que foi rendido do outro lado do galpão e levado para o escritório da empresa, onde permaneceu amarrado. Finalizada a ação criminosa, os roubadores deixaram o local. Ficou sabendo depois que os fios das câmeras de segurança foram cortados antes da abertura da empresa; não sabe se há imagens dos fatos. Trabalha há nove meses e nunca tinha sofrido um roubo na empresa (fl. 14).

Danilo Aparecido Costa narrou que é auxiliar de logística na empresa ND Rápida Logística. Trabalhava na empresa no dia do roubo, quando por volta das 08h40min, uma caminhonete (Iveco, branca e placas ignoradas) entrou na área de carga da transportadora, tendo os indivíduos desembarcado armados com armas de fogo e anunciado o assalto. Os seis funcionários que estavam presentes na empresa foram obrigados a permanecerem em um determinado local do galpão. Nesse instante, surgiram outros criminosos, os quais determinaram que o declarante e seus colegas carregassem o veículo Iveco com as mercadorias que estavam no galpão consistentes em produtos químicos para limpeza de motores, perfume veicular (cheirinho), radiadores, entre outros objetos. Os roubadores portavam pistolas e revólveres e todos usavam máscaras cirúrgicas, bem como fones de ouvidos, possibilitando que eles mantivessem contato entre si e com outros criminosos. Após o carregamento do caminhão Iveco, todos os funcionários foram obrigados a subirem para o escritório da empresa, permanecendo no galpão apenas Kayque e Vitor. Momentos antes de subirem para o escritório, viu quando um segundo caminhão entrou no galpão, mas por ter subido para o primeiro andar, não pode visualizar quem estava conduzindo o caminhão. No escritório da transportadora, todos foram amarrados com fitas, exceto Kayque e Vitor, os quais foram levados ao escritório após o carregamento do segundo caminhão. Antes de deixar o local, um dos criminosos determinou que as vítimas permanecessem no escritório, não colocassem o rosto na janela e nem chamassem a

polícia, pois, caso descumprissem esta determinação, um veículo estaria estacionado na frente da empresa e efetuaria disparos de arma de fogo. Nenhum de seus pertences foi subtraído e ninguém foi ferido pelos assaltantes. Não conseguiu reconhecer o motorista do segundo caminhão, pois não teve contato com ele (fl. 16).

Sérgio Gonçalves de Jesus afirmou que é motorista na empresa ND Rápida Logística e trabalha no local há dois anos. No dia do ocorrido, por volta das 08h40min, um caminhão entrou no galpão da empresa com vários homens desconhecidos, os quais anunciaram o assalto e renderam os funcionários da empresa; todos estavam com armas de fogo. Os roubadores exigiram que o veículo (Iveco, branco e placas ignoradas) fosse carregado com vários pallets contendo galões de fluído de arrefecimento de radiador automotivo, bem como carregassem um outro caminhão com diversos pallets de adubo; não sabe precisar qual era o tipo da mercadoria. Nenhum funcionário foi agredido. Todos os funcionários foram amarrados, menos o declarante, pois passou mal, sendo levado ao escritório da empresa no primeiro andar. O assalto durou aproximadamente uma hora e meia, tendo os criminosos deixado o local com as cargas subtraídas. Não reconheceu nenhum dos roubadores na delegacia, mas soube pelos seus colegas de trabalho que Francisco estaria dirigindo o caminhão carregado com adubos. Não teve nenhum objeto roubado na ação. Todos os criminosos usavam máscaras no rosto e boné (fl. 18).

Marco Aurélio Vaz de Souza disse que é gerente na empresa vítima. Na data dos fatos, não estava na empresa. Foram subtraídas diversas mercadorias, como fertilizantes, autopeças e produtos químicos. Reconhece a carga localizada como sendo de propriedade da empresa, avaliada em R\$ 60.000,00 (fl. 19).

Manoel Francisco dos Santos Júnior, policial civil, declarou que, em 11 de janeiro de 2022, recebeu uma notícia de que aconteceria um roubo na região de Guarulhos, sendo informado apenas as placas do veículo utilizado e o modelo (caminhão VW/Constellation, cor branca); o produto a ser subtraído e o local exato eram desconhecidos, mas o crime aconteceria na primeira hora da data dos fatos.

Realizadas pesquisas via DETECTA para identificar os fatos, constatou que o prefixo da placa informada era de um veículo Iveco/Daily, branco. As placas informadas não eram as mesmas do veículo informado, porém, a denúncia informada tinha fundamentos mínimos, sendo iniciado um cerco por volta das 04h30min, pelas imediações da região de Guarulhos, Rodovia Presidente Dutra, Ayrton Senna, Fernão Dias e Marginal Tietê. Uma equipe ficou responsável pelo sistema DETECTA e, por volta das 05h07min, identificaram um veículo com placas suspeitas trafegando pela Marginal Tietê. As equipes foram destacadas para interceptação do veículo, o qual não foi encontrado, tendo as diligências prosseguido, obtiveram novas informações de que o veículo com a placa suspeita estaria na Marginal Tietê e, iniciada uma nova busca, avistaram o caminhão VW/Constellation, branco, ostentando as placas reportadas. O caminhão foi abordado e, em seu interior, apenas estava Francisco, o qual indagado disse que a carga foi roubada na região de Guarulhos, da empresa Rápida Logística e o cabeça da ação seria o Gordinho. Na cabine do caminhão, foi encontrado um par de placas pertencentes ao caminhão que foi abordado (fls. 02/03).

O policial civil Alexandre Fidelis Ferreira apresentou relato idêntico (fl. 04).

Perante o Delegado de Polícia, o réu disse que um dia antes do ocorrido recebeu uma ligação de um indivíduo, o qual se identificou como Gordinho dizendo que tinha conseguido o telefone do interrogado com um amigo. Gordinho lhe ofereceu um serviço de motorista, o qual consistia em buscar um caminhão VW/Constellation na transportadora localizada no bairro Bonsucesso, Guarulhos e levá-lo carregado até o posto Ipiranga na Vila Jaguará, Marginal Tietê, sendo pago pela tarefa a quantia de R\$ 1.500,00; seria um serviço rápido, apenas dois dias. Na manhã dos fatos, por volta das 05h30min, seguiu para transportadora no bairro Bonsucesso, Guarulhos - não sabe o nome e o endereço da transportadora -, chegando às 06h45min e levado por um funcionário de Gordinho a bordo de um veículo (Fiorino ou Doblo, branco).

Acompanhou o carregamento do caminhão que iria dirigir no local. Tinham uns quinze homens e uma mulher na empresa. O carregamento foi rápido, aproximadamente uns quarenta minutos, sendo utilizada empilhadeiras e o caminhão carregado com dez ou doze pallets, contendo galões e pacotes; desconhece quais eram os produtos. Após o carregamento, iria levar o caminhão para o posto Ipiranga, conforme orientação de

Gordinho, recebendo o valor combinado pela tarefa quando terminasse o trabalho. Não tem participação com o roubo ocorrido pela manhã, bem como não sabia da existência das placas que foram encontradas dentro do caminhão. Não sabia que o carregamento era de produto ilícito. Foi abordado pelos policiais civis por volta das 11h a bordo do caminhão VW/Constellation em direção à Vila Jaguará, tendo os policiais encontrado dentro do caminhão as placas automotivas e comunicado que os produtos carregados eram de origem ilícita. Autorizou os policiais a terem acesso ao seu celular e extrair as mensagens trocadas entre ele e o Gordinho, constando "Gordinho Trampo" em sua agenda telefônica (fls. 33/34).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram novamente ouvidas as vítimas e as testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

No momento do reconhecimento, o réu foi colocado ao lado de outras duas pessoas. Ele estava com a placa de nº 2.

Danilo não conseguiu reconhecer nenhum dos indivíduos que lhe foram apresentados. Relatou que estava na empresa quando foi abordado por assaltantes, que fizeram os funcionários de refém. Foi obrigado a carregar um caminhão Iveco com mercadorias que estavam na empresa. Quando terminaram de carregar esse caminhão, entrou um outro; foi levado para a parte de cima empresa e não viu mais nada. Os assaltantes estavam com armas de fogo. Ficou carregando o caminhão por cerca de 40 minutos; após, ficou cerca de 1 hora na parte de cima da empresa, sob a vigilância de um assaltante, que estava armado.

Sérgio não conseguiu reconhecer nenhum dos indivíduos que lhe foram apresentados. Relatou que trabalha com motorista. Estava com Lucivaldo e aguardavam o pagamento de determinado valor. Em dado momento, um veículo Iveco entrou na empresa, dele desembarcaram indivíduos que abordaram Lucivaldo e anunciaram o assalto. Os assaltantes disseram que deveriam ficar tranquilos, pois não fariam nada com eles. Foi obrigado a carregar o veículo Iveco. Após, um caminhão grande entrou na empresa, e quando isso ocorreu, foi levado até o escritório da empresa, e não viu mais nada; apenas ouviu a empilhadeira carregando o caminhão grande. Não teve pertences pessoais subtraídos. A ação criminosa durou de 30 a 40 minutos.

Kayque reconheceu o indivíduo com a placa de nº 2 como sendo um dos assaltantes. Relatou que estava trabalhando quando um caminhão entrou pela doca. Dois indivíduos abordaram funcionários e o assalto teve início. Foram obrigados a carregar o primeiro caminhão, um Iveco. Após, carregaram um segundo caminhão, que era conduzido pelo indivíduo que ora reconhece. Não teve pertences pessoais subtraídos. O roubo durou cerca de duas horas. O réu chegou após o início do roubo, ele conduzia o segundo caminhão. No momento em que o réu chegou, os demais assaltantes estavam armados.

Lucivaldo reconheceu o indivíduo com a placa de nº 2 como sendo um dos assaltantes. Estava dentro do caminhão da empresa. Os assaltantes chegaram e o abordaram, dizendo que roubariam a empresa. Foi levado até o fundo do galpão. Um outro assaltante pegou sua carteira, levou o dinheiro que tinha, R\$ 250,00. Foi levado até o escritório junto com outros funcionários, onde ficaram, sob a mira de uma arma de fogo. Foram amarrados com durex. A todo momento os roubadores diziam que só levariam bens da empresa. Os celulares de todos foram colocados em uma bolsa. Após o roubo, os celulares foram devolvidos. O indivíduo que reconhece nesta oportunidade chegou posteriormente; ele conduzia um caminhão branco, no qual foram carregados pallets. Quando o réu chegou, ainda estava no galpão.

Taynara não conseguiu reconhecer ninguém. Trabalhava na empresa quando lá chegou um indivíduo, que anunciou o assalto. Em seguida chegou outro. Os assaltantes diziam que era fita data e mandaram que continuassem trabalhando. Eles examinavam as notas fiscais e escolheram as mercadorias que desejavam levar. Não teve pertences pessoais subtraídos. Viu seis assaltantes. Eles estavam armados. Ficou rendida por cerca de 2h30.

Vitor Henrique reconheceu o indivíduo com a placa de nº 2 como sendo um dos assaltantes. Estava na empresa quando foi abordado por quatro ou cinco agentes. Não teve pertences pessoais subtraídos.

Manoel, policial civil, relatou que recebeu a informação de que uma quadrilha praticaria um roubo contra uma empresa em Guarulhos, sendo informada a placa de um

veículo que seria utilizada no crime. Foi realizada uma pequena operação para localizar tal veículo. Através do sistema DETECTA, o veículo passou a ser monitorado, sendo percebido que ele se deslocou até Guarulhos e, em seguida, até São Paulo. O veículo foi abordado na Marginal Tiete, estando Francisco na condução. Inquirido, o réu admitiu informalmente que a carga era roubada.

Alexandre, policial civil, relatou que recebeu a informação de que uma empresa em Guarulhos seria roubada, sendo informada a placa de um veículo que seria utilizado na empreitada. Passaram a monitorar o veículo através do sistema DETECTA.

Posicionaram-se na Marginal Tiete e conseguiram identificar o veículo apontado na denúncia, sendo realizada a abordagem. O veículo era conduzido pelo réu, que, informalmente, afirmou que a carga transportada era roubada. No caminhão foram encontradas as placas originais do veículo. Realizaram diligências e descobriram o local do roubo.

Francisco negou a prática delitativa. Disse que na noite anterior a dos fatos recebeu a ligação de indivíduo de vulgo Gordinho, o qual pediu para que levasse uma carga de uma transportadora no bairro Bonsucesso, em Guarulhos, até São Paulo. Aceitou a proposta. Quando chegou na empresa, o portão já estava aberto. Não chegou a descer do caminhão. Saiu da empresa com a carga e foi abordado por policiais.

Estas são as provas produzidas.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 21/30), auto de exibição e apreensão (fls. 35/36), laudo pericial (fls. 147/153) e prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Em juízo, as vítimas descreveram com detalhes o ocorrido. Disseram que os assaltantes entraram no galpão da empresa e anunciaram o assalto, obrigando aqueles funcionários que estavam na área de carga e descarga a carregarem os veículos utilizados pelos assaltantes com as cargas da transportadora; em seguida, todos foram levados até o escritório da empresa, onde permaneceram por cerca de duas horas.

As vítimas Kayque, Lucivaldo e Vitor Henrique reconheceram Francisco como um dos assaltantes, informando que ele chegou após o início do roubo, conduzindo um caminhão branco no qual foi colocada parte da mercadoria subtraída. Cumpre destacar que esse reconhecimento, realizado na audiência judicial, observou o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo o réu colocado ao lado de outras pessoas características físicas semelhantes.

Não bastasse o firme reconhecimento realizado pelas vítimas, pouco tempo após o roubo, Francisco foi detido quando conduzia o caminhão utilizado na empreitada criminosa, no qual estava parte da mercadoria roubada.

Em juízo, o réu negou ter participado do roubo, afirmando que fora contratado apenas para transportar a mercadoria. Essa negativa, contudo, restou isolada no conjunto probatório.

Com efeito, apesar de não ter integrado o grupo que realizou a abordagem inicial das vítimas, Francisco chegou ao local dos fatos durante a execução do roubo, enquanto as vítimas ainda estavam rendidas. Aliás, não fosse assim, ele não teria sido reconhecido pelas vítimas.

Impende ressaltar que assaltantes portavam armas de fogo de forma ostensiva - a vítima Lucivaldo informou que a todo momento ficou sob a mira de armas de fogo -, não sendo crível que Francisco não tenha percebido e anuído com o que ocorria. Assim, resta provado, acima de qualquer dúvida razoável, que Francisco participou do roubo à empresa, não sendo possível a desclassificação dos fatos para o crime de receptação.

O roubo foi praticado em comparsaria. As vítimas, no mais, tiveram sua liberdade restringida por considerável período de tempo, cerca de uma hora e meia. Além disso, os assaltantes utilizaram armas de fogo na empreitada, conforme relatado pelas vítimas; lembre-se que, consoante remansosa jurisprudência, o emprego de arma de fogo pode ser comprovado por meio de prova oral, sendo prescindível a apreensão e realização de perícia na arma.

Assim, configuradas as majorantes do art. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, do Código

Penal.

A imputação relativa aos roubos praticados contra Kayque e Lucivaldo, por outro lado, é improcedente.

Kayque afirmou que não teve bens subtraídos.

Lucivaldo, por seu turno, confirmou a subtração da quantia de R\$ 250,00 que estava em sua carteira. Porém, tal conduta foi praticada de forma isolada por um dos assaltantes, sem qualquer participação dos demais. Ademais, infere-se do relato desta testemunha que essa subtração ocorreu antes do réu ingressar com o caminhão na empresa. Diante deste cenário, a condenação do réu por esta subtração caracterizaria responsabilização penal objetiva.

Já em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, impõe-se a absolvição do réu. As placas verdadeiras foram encontradas dentro da cabine do caminhão, porém, não restou demonstrado quem teria trocado as placas. Apesar de ser possível que o réu tenha realizado essa troca, não se pode excluir a hipótese de outra pessoa ter realizado tal conduta e que ele tenha recebido o caminhão já com as placas adulteradas. A dúvida deve beneficiar o acusado, em consagração ao princípio do in dubio pro reo.

A absolvição, portanto, é medida de rigor.

Estabelecida a reponsabilidade do réu pela prática do crime do art. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, do Código Penal. Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao réu. Ele não registra maus antecedentes (fls. 217/218). Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se a conduta do réu apenas da reprovabilidade insita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. As vítimas não contribuíram para a ocorrência do crime.

Assim sendo, não havendo nenhuma peculiaridade no presente caso que justifique o agravamento da sanção nesta fase inicial da dosimetria, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada crime.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na derradeira etapa do cálculo, em virtude das majorantes do art. 157, §§ 2º, II e V, do Código Penal, elevo a pena em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

E em razão da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, agravo as penas em 2/3, o que resulta em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, sanção que torno definitiva.

Cumpr salientar que a razoável organização do réu e comparsas na empreitada criminosa, reveladora de premeditação, o considerável número de agentes (pelo menos seis) e o fato de estarem presentes não apenas duas, mas três majorantes, inviabilizam a aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Diante da situação financeira do réu, fixo o valor unitário no mínimo legal.

Diante da quantidade de pena aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

O tempo de prisão cautelar não autoriza a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Isto posto, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para condenar o réu Francisco da Silva Andrade, por infração ao art. 157, §§ 2º, II e V, 2º-A, I, do Código Penal (vítima ND Rápida Logística Ltda), à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa no piso legal, e para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, das demais imputações.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Vale destacar que, não bastasse a gravidade concreta do crime em questão, o réu, apesar de primário, responde a outros dois processos pela prática de crimes patrimoniais, o que indica que faz da prática de delitos desta natureza um meio de vida. No mais, como o réu respondeu ao processo preso, não se justificaria a soltura agora que condenado. Por esses motivos, mantenho a prisão preventiva. Recomende-se o acusado ao estabelecimento penal em



que se encontra.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, façam as devidas anotações e comunicações.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Guarulhos, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA